

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1651/2537

พนักงานอัยการกองคดี-
บริษัทมีต้าอินดัสเตเรียล จำกัด
บริษัทศุภกรมั่นคงอควิปเมนต์
จำกัด

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย
กับพวก

ป.อ. มาตรา 272 (1), มาตรา 275

สินค้าของกลางที่จำเลยนำเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอ
จำหน่าย มีคำว่า MITA ซึ่งเป็นชื่อใช้กับสินค้าของโจทก์ร่วม และที่กล่องสินค้ามี
ข้อความว่า DC-211, 213 RE, 313 Z และ 313 ZD ตรงกับที่กล่องสินค้าของโจทก์
ร่วม แต่ผู้ผลิตสินค้าของกลางมิได้เอาคำว่า MITA มาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าหรือ
ชื่อในการประกอบการค้าแต่อย่างใด กล่าวคือ สินค้าของกลางบางส่วนไม่มี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้คงมีแต่คำว่า MITA ปะปนอยู่
กับคำภาษาอังกฤษอื่นที่สลากสินค้าเท่านั้น และสินค้าของกลางอื่นมี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้ว่า KTN อยู่ในกรอบ
สามเหลี่ยมต่างกับคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อในการประกอบการ
ค้าของโจทก์ร่วมอย่างชัดเจน สินค้าของกลางจึงไม่เป็นสินค้าที่มีชื่อหรือข้อความใน
การประกอบการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.
มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272 (1)

สินค้าของกลางที่จำหน่ายเข้ามาในราชอาณาจักรและจำหน่ายหรือเสนอ
จำหน่าย มีคำว่า MITA ซึ่งเป็นชื่อใช้กับสินค้าของโจทก์ร่วม และที่กล่องสินค้ามี
ข้อความว่า DC-211, 213 RE, 313 Z และ 313 ZD ตรงกับที่กล่องสินค้าของโจทก์
ร่วม แต่ผู้ผลิตสินค้าของกลางมิได้เอาคำว่า MITA มาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าหรือ
ชื่อในการประกอบการค้าแต่อย่างใด กล่าวคือ สินค้าของกลางบางส่วนไม่มี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้คงมีแต่คำว่า MITA ปะปนอยู่
กับคำภาษาอังกฤษอื่นที่สละกสินค้าเท่านั้น และสินค้าของกลางอื่นมี
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในการประกอบการค้าระบุไว้ว่า KTN อยู่ในกรอบ
สามเหลี่ยมต่างกับคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า หรือชื่อในการประกอบการ
ค้าของโจทก์ร่วมอย่างชัดเจน สินค้าของกลางจึงไม่เป็นสินค้าที่มีชื่อหรือข้อความใน
การประกอบการค้าของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตาม ป.อ.
มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 272 (1)

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายทวิศักดิ์ ทองภักดี

ศาลอุทธรณ์ - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ